ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Юридического лица ТОО «LS MEDIA»
(далее – Исполнитель)

Настоящая публичная оферта (далее – Оферта), является Договором, заключенным между Исполнителем и пользователем услуг - физическим лицом (далее - Заказчик), который определяет условия приобретения и оказания услуг с использованием ресурсов Исполнителя.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель публикует настоящую Оферту с предложением в адрес физических и юридических лиц в соответствии со ст.395, 396 и 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК).

1.2. Настоящая Оферта, как и любой Договор, определяет существенные условия взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком (лицом акцептовавшим Оферту).

1.3. Настоящая Оферта заключается между Исполнителем и Заказчиком в момент оформления заказа на оказание услуг.

1.4. Оферта может быть принята любым физическим или юридическим лицом на территории Республики Казахстан, имеющим намерение заказать (приобрести) услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с перечнем услуг, указанных в приложении Nurlan Ustaz.

1.5. Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).

1.6. В случае принятия условий настоящей Оферты, физическое или юридическое лицо, становится Заказчиком.

1.7. Акцептом является получение Исполнителем сообщения о намерении физического или юридического лица заказать услуги на условиях, предложенных настоящей Офертой.

1.8. Оферта, все изменения, приложения к ней, а также вся дополнительная информация об услугах Исполнителя опубликованы в приложении Nurlan Ustaz.

2. СТАТУС САЙТА ИСПОЛНИТЕЛЬА

2.1. Приложение является собственностью Исполнителя и предназначен для организации дистанционного способа продажи услуг посредством сети интернет.

2.2. Произведя акцепт Оферты (т.е. оплату оформленного на сайте Исполнителя заказа), Заказчик получит услуги на условиях и в порядке, определенном Договором на оказание услуг Исполнителя, размещенного в приложении Nurlan Ustaz.

2.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении заказа в приложении Исполнителя.

3. СТАТУС ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц.

3.2. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящей Офертой, путем проставления отметки в графе «Условия Договора мною прочитаны полностью, все условия Договора мне понятны, со всеми условиями Договора я согласен» при оформлении заказа.

3.3. Информация, предоставленная Заказчиком, является конфиденциальной. Заказчик, предоставляя свои персональные данные, зарегистрировавшись в приложении или заполнении заявки дает своими действиями согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения пользовательского соглашения. Исполнитель использует информацию о Заказчике исключительно в целях функционирования Исполнителя (отправление уведомления Заказчиком о выполнении заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящей Оферте.

3.4. Услуги приобретаются Заказчиком исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование приложения Исполнителя для просмотра и выбора услуг, а так же для оформления заказа является для Заказчика безвозмездным.

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

4.1. Исполнитель, на основании заказов Заказчика, продает последнему услуги в соответствии с условиями и по ценам, установленным Исполнителем в приложении.

4.2. Оказание услуг заказанных и оплаченных Заказчиком, осуществляется Исполнителем или третьими лицами, привлеченными Исполнителем для исполнения своих обязательств.

4.3. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения ГК РК, ЗРК «О защите прав потребителей», а также иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие указанные в настоящей Оферте права и обязанности Сторон.

4.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия Оферты (акцепт) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента получения Исполнителем сообщения о намерении Заказчика заказать услуги на условиях, предложенных Исполнителем. В случае акцепта Оферты физическое или юридическое лицо считается заключившим с Исполнителем Договор оказания услуг и приобретает статус Заказчика.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

5.1. Заказчик может оформить заказ самостоятельно в приложении Исполнителя.

5.2. При оформлении заказа в приложении Исполнителя, Заказчик обязан предоставить следующие данные:

- Ф.И.О.;
- контактный телефон и адрес электронной почты Заказчика.

5.3. Волеизъявление Заказчика осуществляется посредством внесения последним соответствующих данных в форму заказа в приложении Исполнителя.

5.4. Исполнитель не редактирует информацию о Заказчике.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ

6.1. Информация об услугах Исполнителя, предоставляются к показу в приложении Исполнителя через графические изображения и информацию, являющиеся собственностью Исполнителя.

6.2. Каждое графическое изображение, сопровождается текстовой информацией с наименованием, ценой и описанием услуг.

6.3. Все информационные материалы, представленные в приложении Исполнителя, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и характеристиках услуг. В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик услуг, Заказчик должен перед оформлением заказа обратиться к специалисту Исполнителя через раздел «Техническая поддержка».

7. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ (ЗАКАЗА) УСЛУГ

7.1. Заказчик вправе оформить заказ на любой из видов услуг, предоставленных в приложении Исполнителя. Каждый вид услуги может быть заказан в любом количестве. Исключения из указанного правила указаны в описании каждого вида услуг.

7.2. Заказ может быть оформлен Заказчиком самостоятельно в приложении.

7.3. После оформления заказа Исполнитель подтверждает заказ Заказчика путем отправления на e-mail Заказчика информацию, подтверждающую принятие заказа, с указанием наименования, вида и характеристик услуг с указанием общей суммы заказа или специалист Исполнителя связывается с Заказчиком по телефону для уточнения необходимых характеристик услуг.

7.4. При невозможности оказания услуги, представленной в приложении Исполнителя, специалист последнего обязан поставить в известность об этом Заказчика (по телефону или посредством электронной почты).

7.5. Срок оказания услуги устанавливается по соглашению Сторон и/или определяется Договором об оказании услуг, размещенном в приложении Исполнителя.

8. ЦЕНА УСЛУГ

8.1. Цена указанная в приложении Исполнителя указана в тенге Республики Казахстан.

8.2. Указанная в приложении цена может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, при этом цена на заказанные и оплаченные Заказчиком услуги изменению не подлежит.

9. ОПЛАТА УСЛУГ

9.1. Способы и порядок оплаты указаны на сайте в разделах «Түс жору», «Қызметтер». При необходимости порядок и условия оплаты заказа оговариваются Заказчиком со специалистом Исполнителя.

9.2. При безналичной форме оплаты обязанность Заказчика по уплате цены заказа считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем.

9.3. Заказчик оплачивает заказ любым способом, доступным в приложении Исполнителя.

9.4. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в тенге Республики Казахстан.

10.ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЗА УСЛУГИ

10.1. Заказчик вправе отказаться от услуг в порядке и на условиях, предусмотренных ЗРК «О защите прав потребителей РК».

10.2. Заказчик не вправе отказаться от услуг выполненных (оказанных) надлежащим образом.

10.3. При отказе Заказчика от услуг Исполнитель возвращает Заказчику сумму, уплаченную Исполнителем в соответствии с договором, за исключением расходов Исполнителя.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

11.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику вследствие ненадлежащего использования им результатов услуг, заказанных в приложении Исполнителя.

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются нормы, определенные законодательством Республики Казахстан.

12.2. При необходимости Исполнитель и Заказчик вправе в любое время оформить договор оказания услуг в форме письменного двухстороннего соглашения, не противоречащего положениям настоящей Оферты.

12.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика, последний должен обратиться к Исполнителю по адресу местонахождения Исполнителя г. Астана, ул. Букар жырау, 19, и/или по адресу электронной почты: nurlanustazapp@gmail.com и/или по номеру телефона: +77023653236, в том числе определенным в приложении Исполнителя.

12.4. Настоящая Оферта вступает в силу с даты её акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по ней.

12.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящей Оферте, решаются путем проведения переговоров, а в случае невозможности их урегулирования посредством переговоров, Стороны имеют право обратиться за разрешением таких споров в судебные органы республики Казахстан по месту нахождения Исполнителя.

12.6. Исполнитель оставляет за собой право расширять и сокращать общее предложение услуг в приложении, регулировать доступ к заказе любых услуг, а также приостанавливать или прекращать продажу любых услуг по своему собственному усмотрению.

13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Наименование: ТОО «LS MEDIA»
Юридический адрес: г. Астана, ул. Букар жырау, 19
БИН: 230240034048
р/с в тенге: KZ84722S000022857059
в банке: АО "Kaspi Bank"
БИК: CASPKZKA
БИН банка: 081040010463